国际投资协定与气候政策冲突的协调路径

文 / 平亚鸽

IIAs 与气候政策的冲突本质上是国际法价值体系的失序，反映了国际法体系中私权与公权、短期经济利益与长期生态安全的深层张力。协调冲突的关键在于重构 IIAs 的制度设计，将气候义务从“例外”升级为“核心义务”。

全球气候变化治理与国际投资协定（IIAs）中的投资者保护机制间存在深刻冲突，投资者 - 国家争端解决机制成为矛盾焦点。因此，以《巴黎协定》为背景，系统分析国际投资协定中气候变化条款的类型化特征与法律效力层级，揭示其与争端解决机制的规范冲突本质，具有现实意义。

国际投资协定与气候变化条款规范

1．国际投资协定中气候变化条款

一是例外条款。例外条款是 IIAs 中平衡投资者保护与公共政策目标的核心工具之一。此类条款通常允许东道国出于环境保护或公共健康目的采取必要措施，即使这些措施可能影响投资者权益。然而，此类条款的适用面临两大限制。

其一，解释严格性。仲裁庭往往对“必要性”和“比例性”进行从严解释。例如，在“Lone Pine 诉加拿大案”中，魁北

中国知网 https://www.cnki.net

克省为保护地下水禁止页岩气开采，但仲裁庭认为政府未充分证明禁令与环保目标的直接关联，最终裁定加拿大败诉。

其二，举证责任倒置。东道国需承担证明措施合法性的全部责任，而投资者仅需主张权益受损。例如，在“Vattenfall 诉德国案”中，德国因逐步淘汰核能政策被索赔 60 亿欧元，尽管援引环保例外条款，但仲裁庭要求德国证明该政策“无可替代”，举证门槛过高。

二是环境绩效要求与低碳投资促进条款。此类条款旨在通过正向激励引导投资者参与低碳转型。欧盟《全面经济贸易协定》（下称 CETA）要求投资者“采用国际认可的最佳环保实践”，并承诺“促进低碳技术投资”。然而，其也存在一定局限性，该协定条款多使用“最佳实践”“合理努力”等模糊措辞，难以量化执行。另外，该协定中环保要求不是强制性约束，通常为“best endeavor”性质，并未规定违约后果。

三是气候变化专门章节。近年来，部分 IIAs 开始增设气候变化专门章节，标志着“气候友好型”协定的趋势。2023 年《欧盟 - 新西兰自由贸易协定》“气候与贸易”章节是典型代表。该协定明确将减排目标纳入投资保护框架，规定缔约方不得以降低环保标准吸引投资，并设立联合委员会审查气候措施与投资条款的兼容性，减少仲裁冲突。此类条款的创新性在于将气候治理从“例外”提升为“核心义务”，但仍需通过 ISDS 实践检验其可操作性。

2．气候变化条款法律效力层级

一是多数 IIAs 在序言中提及“可持续发展”或“应对气候变化”，例如《跨太平洋伙伴关系协定》（下称 TPP）序言称“促进经济增长与环境保护的协同”，但序言条款的法律效力仅限于解释辅助性和价值宣誓性。根据《维也纳条约法公约》，序言可用于解释条约宗旨，但不可单独创设义务。序言中的气候目标易被实体投资保护条款覆盖，例如《能源宪章条约》序言虽提及“可持续发展”，但其“公平公正待遇”条款仍被投资者用于挑战东道国能源转型政策。

二是实体条款的法律效力取决于其强制性与可诉性。以 CETA 第 8.9 条“规制权”条款为例，该条款规定“缔约方为保护公共健康、安全或环境所采取的措施，不构成间接征收”，试图确立气候政策的优先地位。然而，在实践中东道国需证明措施的“必要性”与“非歧视性”，而仲裁庭对此的审查标准严苛。例如，在“RWE 诉荷兰案”中，荷兰以逐步淘汰燃煤电厂为气候目标抗辩，但仲裁庭要求荷兰提供“无其他可行替代方案”的证据，最终裁定荷兰需赔偿 7 亿欧元。

三是 IIAs 中的投资保护条款与气候义务存在直接冲突。间接征收认定扩大化。东道国为减排关闭化石能源项目，可能被仲裁庭视为“实质性剥夺投资者权益”。例如，在“Rockhopper 诉意大利案”中，意大利近海石油禁令被裁定为间接征收，需赔偿 2.5 亿欧元。稳定条款的束缚。部分 IIAs 要求东道国维持政策稳定性，限制其根据《巴黎协定》调整法规的能力。例如，埃及在“Veolia 诉埃及案”中因提高垃圾处理环保标准被诉，仲裁庭认定其违反“稳定预期”。现有机制难以有效衔接《巴黎协定》目标，亟需通过条款重构与制度创新实现动态平衡。

ISDS 机制与气候政策冲突表现及成因

1．冲突实证表现

近年来，ISDS 案件数量激增，多起案件直接针对东道国的气候政策。例如，在 RWE 与 Uniper 诉荷兰案中，荷兰政府为履行《巴黎协定》承诺，宣布 2030 年前逐步淘汰燃煤电厂，而德国能源巨头 RWE 与 Uniper 依据《能源宪章条约》（ECT）提起仲裁，索赔 24 亿欧元。案件核心争议在于国家气候目标是否构成征收的合法理由。即使 IIAs 包含气候例外条款，东道国在仲裁中援引时仍面临多重障碍，包括条款效力模糊和国际气候协定的地位争议。荷兰在“RWE 案”中主张《巴黎协定》应优先于 ECT，但仲裁庭以“条约冲突规则不适用”为由拒绝采纳，凸显国际法体系的分裂。

另外，不同仲裁庭对气候因素的权重认定存在显著差异。在“Urbaser 诉阿根廷案”中，仲裁庭首次承认人权与环保义务可限制投资者权利，裁定阿根廷因保障居民用水权限制外资水务公司的行为合法。在“Rockhopper 诉意大利案”中，意大利为保护海洋生态禁止近海石油开采，仲裁庭认为此举构成“间接征收”，裁定意大利需赔偿 2.5 亿欧元。此类分歧加剧了裁决的不可预测性。

2．冲突深层成因

一是国际投资保护与气候义务价值冲突。IIAs 与气候条约分属不同法律体系，缺乏统一的效力层级。例如，ECT 的投资者保护条款常被用于挑战《巴黎协定》下的国家减排承诺。另外，IIAs 以“投资自由化”为核心，而气候协定要求限制高碳投资。例如，发展中国家为履行 NDCs 限制外资进入化石能源领域，可能违反 BIT 中的“国民待遇”条款。

二是国际投资协定环境例外条款模糊性。多数 IIAs 的环境例外条款使用“必要措施”“公共福利”等模糊术语，未明确气候政策的适用范围。例如，NAFTA 第 1104 条未

中国知网 https://www.cnki.net

界定“环保必要性”的具体标准，导致仲裁庭自由裁量权过大。同时，环境条款常被置于条约附件或例外章节，效力低于投资保护核心条款。例如，CETA 虽规定“规制权”，但其第 8.9 条需与第 8.12 条“公平公正待遇”竞争适用。

三是仲裁专家缺失与程序透明度不足。多数仲裁员具有商事法律背景，缺乏气候科学或环境法专业知识。例如，“Rockhopper 案”的三名仲裁员均为国际商事律师，未咨询气候专家。而且 ISDS 程序通常不公开，第三方无法参与。在“Lone Pine 案”中，加拿大政府提出的环保证据因程序限制未被充分采纳。当前冲突已威胁全球气候治理效力，并加剧南北国家间的不平等。

ISDS 机制与气候政策冲突协调路径建议

1．条约解释方法革新

一是积极适用解释原则。《维也纳条约法公约》第 31 条要求条约解释应考虑“嗣后实践”与“国际法相关规则”。例如，在解释 IIAs 中的“公平公正待遇”时，仲裁庭应纳入《巴黎协定》的减排目标，承认气候治理的演进性。典型案例是“Urbaser 诉阿根廷案”，仲裁庭援引《联合国人权公约》，将人权保护纳入投资争端分析框架。类似逻辑可延伸至气候变化领域，将气候义务视为“国际公共秩序”的一部分。

二是能动运用比例原则。比例原则要求仲裁庭在裁决时权衡投资者损失与气候公共利益的严重性。例如，在“Rockhopper 诉意大利案”中，意大利为保护海洋生态禁止近海石油开采，若仲裁庭采用比例原则，应优先考虑《巴黎协定》的全球减排利益，而非仅关注投资者经济损失。欧盟法院在“Achmea 案”中已示范比例原则在投资争端中的适用，可作为 ISDS 改革的参考。

2．ISDS 机制改革方案建议

一是要建立气候专门法庭或专家咨询机制。借鉴欧盟提议的“多边投资法院”（MIC），设立常设法庭，强制要求环境法专家担任仲裁员，例如，CETA 第 8.28 条已规定专家名单需包含环境法学者。另外，可以在 ISDS 程序中引入独立气候科学家与环保组织，提供专业意见。例如，在“Vattenfall 诉德国案”中，若仲裁庭咨询 IPCC（政府间气候变化专门委员会）报告，可更科学评估核能淘汰政策的必要性。

二是要引入“气候必要性”抗辩标准。一方面降低东道国举证门槛，可以借鉴 WTO《关税与贸易总协定》“一般例外”，允许东道国基于“气候紧急状态”采取必要措施，无需证明“无其他合理替代”。例如，荷兰在逐步淘汰燃煤电厂时，可直接援引《巴黎协定》目标，而无需逐项论证替代方案。而且要明确“必要性”的弹性标准，通过条约文本或仲裁指南界定“气候必要性”，例如将碳达峰时间表、NDCs 履行进度列为关键证据。

三是实施透明度改革与第三方参与程序。首先，应公开仲裁程序与文书，强制要求 ISDS 案件全程公开，接受公众监督。其次，允许环保 NGO、国际组织提交意见书。

3．国际投资协定的现代化重构

IIAs 的条款设计需从“投资者本位”转向“气候友好型”，通过文本革新预防冲突。

一是设置气候变化“非排除措施”条款。南非 2018 年 BIT 范本第 12 条明确规定，东道国为履行气候义务采取的措施不受 ISDS 管辖。此类条款可推广至发展中国家 BIT 谈判，保护政策空间。另外，可以明确列举气候政策类型，避免仲裁庭自由裁量。例如，《欧盟 - 新西兰自贸协定》将“碳中和政策”列为不可诉事项。

二是明确气候政策的“规制权”优先地位。CETA 确立“规制权”条款，规定环保措施不构成间接征收。未来 IIAs 可进一步升级，规定气候政策自动享有优先效力，无需逐案抗辩。同时要设计冲突条款的等级。在条约正文中增设“气候条款优先”条款，如规定“本协定不限制缔约方履行《巴黎协定》的义务”。

三是构建投资保护与气候义务的动态平衡机制。仿效 USMCA 规定，每 5 年审查 IIAs 与气候目标的兼容性，动态调整条款权重。另外，对发展中国家设定弹性条款，允许其根据 NDCs 调整外资准入限制，豁免“国民待遇”或“最惠国待遇”义务。这些路径不仅回应了前文揭示的冲突根源，也为国际投资法从“资本中心”向“气候优先”转型提供了可行性框架。

综上所述，IIAs 与气候政策的冲突本质上是国际法价值体系的失序。传统国际投资法以“投资者权益保护”为核心，赋予其近乎绝对优先性，而气候变化治理则强调“全球公共利益”与“共同但有区别的责任”，要求限制高碳投资以履行《巴黎协定》义务。二者的规范冲突反映了国际法体系中私权与公权、短期经济利益与长期生态安全的深层张力。协调冲突的关键在于重构 IIAs 的制度设计，将气候义务从“例外”升级为“核心义务”。FIC

作者单位
桂林电子科技大学法学院

中国知网 https://www.cnki.net